



PUTUSAN
Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Puncak Kertajaya Permai, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono 127, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Nanang Lesmana selaku Direktur, memberikan kuasa kepada Azhar, S.H., Dkk., Advokat & Konsultan Hukum pada AZHAR SULAIMAN & Co Law Office beralamat di Ruko Berlian No. 1 Jalan H. Naman RT 3 RW 2 Kel, Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Kwa Gina Kartika**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tenggilis No. 124 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Arnowo Sieswanto**, bertempat tinggal di The Villas, Mall Of Indonesia (MOI) Jalan VGB 01 B Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Lily Sieswanto**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tenggilis No. 124 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Masagung Sieswanto**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tenggilis No. 124 Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (Hc) Joko Susanto, S.Pd., S.H., M.H., C.PLA, Dkk., Advokat, Konsultan Hukum pada Firma Hukum JOSANT AND FRIENDD'S LAW FIRM (JAFLI) beralamat di Sekretariat Bersama Griya Josant Jl. Dewi Sartika Barat VIII No. 7-B RT 003 RW 002 Kp. Kedung Wadas Ngisor, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal



06 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai sebagai
Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Februari 2025 dalam Register Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 7 April 2019 yang dibuat oleh Chandra Tandy, SH Notaris di Surabaya;
2. Bahwa pada mulanya komposisi pemegang saham PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI adalah sebagai berikut :

No	Pemegang Saham	Jumlah saham	Nilai nominal	Persentase
	PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA SISWANTO	20.000	Rp. 10.000.000.000,-	50%
	BUDI SANTOSO	6.000	Rp. 3.000.000.000,-	15 %
	Ny. JUWITA	5.000	Rp. 2.500.000.000,-	12,5 %
	KO HADI TJAHYONO TAN TATANG ADNAN	3.000	Rp. 1.500.000.000,-	7,5 %
	Total	40.000	Rp. 20.000.000.000,-	100 %

3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 25 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, SH Notaris di Surabaya telah dilakukan pengesahan penjualan saham perseroan yang dimiliki oleh :
 - a. BUDI SANTOSO sebanyak 3.000 saham;
 - b. DJUWITA sebanyak 5.000 saham;
 - c. KO HADI TJAHJOMO sebanyak 3.000 saham;
 - d. TAN TATANG ADNAN sebanyak 3.000 saham

Dengan jumlah seluruhnya sebanyak 14.000 saham, semuanya dijual kepada NETTY;



4. Bahwa pada mulanya Tuan SISWATO selaku pemegang 6.000 saham telah menyetujui untuk melepaskan sahamnya kepada PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA (Pemegang Saham lain PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI) dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tuan SISWANTO dengan memberikan 2 (dua) lembar bilyet giro dengan nomor seri XJ 878092 dengan nominal Rp. 1.156.439.361,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan nomor seri PH 816960 dengan nominal Rp. 3.816.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) dengan total senilai Rp. 4.972.439.361,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2016 telah diadakan rapat Direksi PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI dimana dalam rapat tersebut disetujui rencana pemindahan hak atas saham PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI yang penawarannya hanya diprioritaskan kepada dan antar pemegang saham perseroan, serta memberikan perintah kepada Direktur Tan Tatang Adnan untuk memberitahukan rencana pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham perseroan;
6. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti keputusan rapat direksi perseroan tersebut Direktur Tan Tatang Adnan mengundang para pemegang saham dan menyampaikan rencana pemindahan atas saham perseroan kepada pemegang saham lainnya yaitu PT. Surya Bumimegah Sejahtera dan Nyonya NETTY;
7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 bertempat di Kantor Notaris Wahyudi Suyanto, SH di Jalan Embong Sawo No. 7 Surabaya dihadiri oleh para pemegang saham yakni Tuan Tang Tatang Adnan, Tuan Siswanto, Tuan Budi Santoso dan Tuan Ko Hadi Tjahjono dengan maksud untuk memberitahukan kepada para pemegang saham PT. Puncak Kertajaya Permai mengenai pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham perseroan;
8. Bahwa para pemegang saham yang telah menyatakan persetujuan mengenai pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham perseroan adalah sebagai berikut :
 - a. Tuan Tang Tatang Adnan,
 - b. Tuan Budi Santoso dan
 - c. Tuan Ko Hadi Tjahjono
 - d. Tuan Siswanto
9. Bahwa akan tetapi yang menindaklanjuti penjualan saham tersebut adalah Tuan Budi Santoso, Djuwita, Ko Hadi Tjahjono dan Tuan Tan



tatang Adnan sedangkan Tuan Siswanto tidak menindak lanjutinya dengan tidak menandatangani surat pelepasan saham kemudian berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 25 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, SH Notaris di Surabaya telah dilakukan pengesahan penjualan saham perseroan yang dimiliki oleh :

- a. BUDI SANTOSO sebanyak 3.000 saham;
- b. DJUWITA sebanyak 5.000 saham;
- c. KO HADI TJAHJONO sebanyak 3.000 saham
- d. TAN TATANG ADNAN sebanyak 3.000 saham

Dengan jumlah seluruhnya sebanyak 14.000 saham, semuanya dijual kepada Nyonya NETTY;

10. Bahwa Tuan SISWANTO selaku pemegang 6.000 saham telah menyetujui untuk melepaskan sahamnya kepada PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA (Pemegang saham lain pada PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI) dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tuan SISWANTO dengan memberikan 2 (dua) lembar bilyet giro dengan nomor seri XJ 878092 dengan nominal Rp. 1.156.439.361,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan nomor seri PH 816960 dengan nominal Rp. 3.816.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) dengan total senilai Rp. 4.972.439.361,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

11. Bahwa akan tetapi Tuan Siswanto tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Saham yang dibuat dibawah tangan akan tetapi ia menyarankan untuk menandatangani di depan notaris supaya sah dan ia berjanji bersedia menandatangani akta-akta notaris setelah membaca konsep aktanya terlebih dahulu;

12. Bahwa akan tetapi Tuan Siswanto secara diam-diam telah mencairkan kedua bilyet giro tersebut sedangkan akta pelepasan saham miliknya sejumlah 6000 saham tidak ditandatangani;

13. Bahwa sejak berdirinya perseroan PT. Puncak Kertajaya Permai pada tahun 2010 hingga 2016 atau kurun waktu 6 (enam) tahun Tuan Siswanto telah menerima deviden senilai Rp. 9.195.777.187,00 (sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut “

- a. Tanggal 1 Juli 2012 pembayaran deviden tahun 2012 Rp. 2.000.000.000,- dan Rp. 3.750.000.000,-
- b. Tanggal 27 Januari 2014 pembayaran deviden tahun 2014 Rp. 1.875.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 29 Maret 2016 pembayaran deviden tahun 2016 Rp. 1.070.777.187,-

14. Bahwa Tuan Siswanto apabila tidak setuju dengan pelepasan sahamnya kepada PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA seharusnya Tuan Siswanto tidak mencairkan kedua bilyet giro dengan nomor seri XJ 878092 dengan nominal Rp. 1.156.439.361,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) dan nomor seri PH 816960 dengan nominal Rp. 3.816.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah) dengan total senilai Rp. 4.972.439.361,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

15. Bahwa akan tetapi Tuan Siswanto tetap juga mencairkan kedua bilyet giro tersebut oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat selaku ahli waris dari Tuan Siswanto dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan sudah sepatutnya Para Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 4.972.439.361,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus;

16. Bahwa sampai dengan meninggalnya Tuan Siswanto pada tanggal 03 November 2018 Para Tergugat selaku ahli waris juga tidak mempunyai iktikad baik untuk melepaskan saham milik Tuan Siswanto sejumlah 6.000 lembar saham tersebut kepada PT. SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA;

17. Bahwa Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan harta benda milik Para Tergugat baik bergerak maupun benda tetap berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Gembong Sawah 3/5 RT 006 RW 004 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- b. Saham milik Tuan Siswanto sejumlah 6.000 lembar saham senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris dari Tuan Siswanto telah melakukan perbuatan wanprestasi;



3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 4.972.439.361,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Gembong Sawah 3/5 RT 006 RW 004 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
 - b. Saham milik Tuan Siswanto sejumlah 6.000 lembar saham senilai Rp. 3.000.000.000,00 pada PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI;
5. Menyatakan saham milik Tuan Siswanto sejumlah 6.000 saham kembali kepada portepel PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI dan selanjutnya Penggugat melepaskan saham kepada pemegang saham yang lainnya di PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat IV masing-masing hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 5 Maret 2025, tanggal 13 Maret 2025, tanggal 21 Maret 2025, tanggal 17 April 2025 dan tanggal 13 Juni 2025, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Sebelum menyampaikan jawaban atas pokok perkara, Tergugat IV terlebih dahulu menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

A. EKSEPSI “PERSON” PENGGUGAT (NANANG LESMANA) TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MEWAKILI PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI (PENGGUGAT)

1. Bahwa Nanang Lesmana “person” Penggugat dalam gugatan a quo BUKAN lagi dapat dikatakan sebagai Direktur PT Puncak Kertajaya Permai karena masa jabatan Nanang Lesmana selaku Direktur PT. Puncak Kertajaya Permai berdasarkan Akta No: 25 tanggal 25 Februari 2017 dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris di Surabaya telah berakhir terhitung genap 5 (lima) tahun hingga 25 Februari 2022 sesuai ketentuan Pasal 11 (3) Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Anggaran Dasar pada Akta Pendirian PT Puncak Kertajaya Permai No: 8 tanggal 7 April 2010 bahwa :
“Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan-nya sewaktu – waktu”;
2. Bahwa hal tersebut membuktikan masa jabatan Nanang Lesmana selaku Direktur PT. Puncak Kertajaya Permai yang secara jelas seharusnya telah berakhir pada tanggal 25 Februari 2022. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan:
 - Yurisprudensi Putusan MA RI No. 674 K/Pdt/2004:
“Bahwa pengurus/direksi yang tidak dapat membuktikan sahnya pengangkatan atau perpanjangan masa jabatannya, tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum.”
3. Bahwa dalam hukum korporasi, prinsip legalitas organ perseroan menegaskan bahwa setiap organ perseroan, termasuk Direksi, hanya berwenang bertindak sejauh yang ditentukan oleh hukum dan Anggaran Dasar. Oleh karena itu, setelah masa jabatan Direksi berakhir, segala tindakan yang dilakukannya tidak lagi memiliki keabsahan hukum untuk mewakili perseroan;
4. Bahwa dengan demikian, gugatan a quo tidak sah dan cacat secara formil karena diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kapasitas dan



legal standing yang jelas untuk bertindak mewakili PT Puncak Kertajaya Permai selaku Penggugat;

5. Bahwa hal tersebut sudah seharusnya juga berimplikasi pada tidak sahnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2025 yang digunakan oleh kuasa hukum Penggugat untuk bertindak atas nama PT Puncak Kertajaya Permai (Penggugat), karena surat kuasa tersebut dibuat oleh Direktur yang masa jabatannya telah berakhir yang seharusnya terakhir menjabat pada tanggal 25 Februari 2022;
6. Bahwa dengan demikian gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat sebagai pihak yang tidak berwenang secara hukum, sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa yang mengklaim masih sebagai Direksi PT Puncak Kertajaya Permai. Sama halnya Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo Tidak Sah, karena masa aktif Direksi sudah seharusnya berakhir, maka gugatan haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan a quo telah disebutkan adanya keberadaan PT Surya Bumimegah Sejahtera, PT. Puncak Dharmahusada dan Nyonya Netty sebagai pihak yang diklaim memiliki hubungan dengan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, baik sebagai pemegang saham lainnya maupun pihak yang didalilkan telah mengambil alih atau melakukan jual beli saham ataupun yang membeli sisa unit apartemen sehingga terbitnya deviden. Berdasarkan posisi tersebut, ketiganya memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa, sehingga secara hukum acara seharusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara, baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat atau Turut Penggugat, guna menjamin terpenuhinya asas due process of law dan menghindari putusan yang non-executable;
2. Bahwa Gugatan a quo juga tidak melibatkan pihak yang seharusnya secara hukum turut digugat, yaitu Dewi Kusuma, S.H., selaku Pelaksana Wasiat berdasarkan Akta Wasiat No. 8 tanggal 7 September 2018 yang dibuat oleh Almarhum Tuan Siswanto. Dalam akta tersebut, Almarhum Siswanto menghibahkan 6.000 lembar saham miliknya dalam PT Puncak Kertajaya Permai kepada Tergugat IV dan secara tegas menunjuk Dewi Kusuma, S.H. sebagai pelaksana wasiat. Mengingat perannya yang langsung berkaitan dengan objek sengketa, maka absennya Pelaksana Wasiat dalam gugatan ini



merupakan kelalaian hukum yang berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip lengkapnya pihak dalam suatu perkara perdata sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata;

3. Bahwa Dewi Kusuma, S.H. selaku Pelaksana Wasiat memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan isi wasiat dan mewakili kehendak pewaris, Almarhum Tuan Siswanto, khususnya terkait harta peninggalan berupa 6.000 lembar saham dalam PT Puncak Kertajaya Permai. Dalam kedudukan tersebut, Pelaksana Wasiat bertanggung jawab secara hukum atas proses pengalihan saham kepada ahli waris yang ditunjuk, yakni Tergugat IV. Namun demikian, dalam perkara a quo, Penggugat tidak mencantumkan Dewi Kusuma, S.H. sebagai pihak, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat. Padahal, berdasarkan asas hukum acara perdata dan fungsi eksekutor wasiat, Pelaksana Wasiat adalah pihak yang secara hukum wajib dilibatkan karena memiliki kapasitas, informasi, dan tanggung jawab langsung terhadap objek dan substansi gugatan;
4. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1379 K/Sip/1974, yang menegaskan "Apabila suatu gugatan tidak melibatkan pihak yang seharusnya diikutsertakan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
5. Bahwa akibat tidak dilibatkannya pihak yang seharusnya bertanggung jawab, maka gugatan a quo haruslah tidak diterima (Niet Onvtankelijk Verklaard), karena ada pihak yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat atau Turut Penggugat, namun tidak dilibatkan (Plurium Litiss Consortium).

C. EKSEPSI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

1. Bahwa Tergugat IV secara tegas menyatakan tidak pernah memiliki hubungan hukum perdata secara langsung dengan Penggugat, baik dalam bentuk perjanjian, surat utang, maupun bentuk kesepakatan hukum lainnya. Ketidadaan hubungan hukum ini menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum yang mengikat antara Tergugat IV dan Penggugat yang dapat dijadikan pijakan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan apabila terdapat suatu perjanjian sah yang dilanggar oleh salah satu pihak. Dalam perkara a quo, tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan tertulis dalam bentuk apapun antara Tergugat IV dan Penggugat (PT Puncak Kertajaya Permai),



sehingga dalil wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan menurut hukum perdata.

3. Bahwa tidak pernah ada keputusan rapat umum pemegang saham PT Puncak Kertajaya Permai yang secara khusus dan sah memutuskan adanya persetujuan untuk menjual kembali atau mengembalikan saham kepada perseroan (PT Puncak Kertajaya Permai) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Ketidak pernahan keputusan pemegang saham tersebut memperkuat fakta hukum bahwa tidak terdapat persetujuan korporatif yang dapat dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya pengalihan atau pengembalian saham kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat IV juga tidak pernah menandatangani maupun menyetujui kewajiban hukum apapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat. Hal ini tercermin secara nyata dalam dalil-dalil Gugatan a quo yang tidak menguraikan adanya hubungan hukum atau perikatan antara Tergugat IV dengan Penggugat yang dapat menimbulkan tanggung jawab wanprestasi. Dengan tidak adanya hubungan hukum yang sah dan konkret antara Penggugat dan Tergugat IV, maka gugatan tersebut jelas tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, sudah seharusnya Gugatan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

D. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), baik dari segi uraian peristiwa hukum maupun dasar hukum yang digunakan, seperti:
 - 1) Gugatan tidak menguraikan secara terang dan tegas mengenai Peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan;
 - 2) Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV;
 - 3) Kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV, serta
 - 4) Uraian yang rinci dan jelas mengenai Objek sengketa;
2. Bahwa Gugatan hanya berisi dalil – dalil umum tanpa dijelaskan secara spesifik yang menjadi dasar perbuatan yang dianggap melanggar hak Penggugat, sehingga menyulitkan Tergugat IV dalam memberikan jawaban atau pembelaan secara proposional;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) RV, gugatan harus dibuat secara jelas dan terperinci agar dapat diperiksa dan diadili secara layak. Gugatan yang obscuur libel berakibat pada ketidakjelasan pokok



perkara, dan oleh karenanya tidak dapat diterima (Niet Onvtankelijk Verklaard);

E. GUGATAN PREMATUR

Bahwa Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi asas – asas hukum acara yang baik dan benar, karena Posita (uraian Fakta) dalam Gugatan Wanprestasi prematur, diuraikan Tergugat IV sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke pengadilan sebelum waktunya, sehingga belum memenuhi syarat untuk diperiksa;
2. Bahwa dalam perkara a quo, sebelum gugatan diajukan Tergugat IV yang sebagai pihak yang digugat belum pernah diberi pemberitahuan atau somasi yang diterima Tergugat IV;
3. Bahwa gugatan a quo diajukan sebelum mekanisme atau prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas karena hingga saat ini Tergugat IV selaku penerima wasiat atas kepemilikan 6.000 lembar saham dari Almarhum Tuan SISWANTO belum sah menerima dan bahkan belum tercatat sebagai Pemegang Saham maupun bagian dari PT Puncak Kertajaya Permai. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Gugatan a quo jika Almarhum Tuan SISWANTO merupakan salah satu Pemegang Saham namun sampai dengan Gugatan ini diajukan, Tergugat IV belum/ tidak secara sah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, maka sudah seharusnya gugatan a quo prematur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 50 ayat (2) UUPT

“Pemegang saham adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.”

4. Bahwa ketentuan ini sangat jelas: hanya mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang diakui secara hukum sebagai pemegang saham suatu Perseroan Terbatas. Artinya, meskipun seseorang mengklaim memperoleh saham dari pewaris (seperti Almarhum Tuan Siswanto), tetapi selama belum dicatat secara sah dalam DPS, maka belum diakui sebagai pemegang saham secara hukum.

Pasal 50 ayat (1) UUPT

“Perseroan wajib mempunyai Daftar Pemegang Saham (DPS) yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham;



- c. jumlah yang disetor atas setiap saham; dan
- d. nama dan alamat pemilik saham dalam bentuk kolektif.”
5. Bahwa Pasal tersebut menegaskan bahwa DPS adalah alat administrasi formal yang wajib dimiliki oleh setiap perseroan dan digunakan untuk mencatat siapa yang sah memiliki saham. Tanpa pencatatan dalam DPS, seseorang tidak memiliki legal standing sebagai pemegang saham, termasuk untuk menggunakan hak-hak seperti hadir dalam RUPS atau mengklaim kepemilikan terhadap saham.
6. Bahwa Penggugat sendiri juga tidak menerangkan dan/atau mengakui, mencatat Tergugat IV sebagai Pemegang Saham atau pihak yang sah dalam Struktur Perseroan PT. Puncak Kertajaya Permai untuk dapat bertindak sah secara hukum bertanggung jawab terhadap saham dan/atau hal – hal atasnama Tuan SISWANTO (Almarhum);
7. Bahwa sudah jelas dan terang jika Tergugat IV tidak pernah menandatangani atau terlibat dalam perjanjian dalam bentuk apapun dengan Penggugat yang dapat dijadikan dasar Gugatan;
8. Bahwa proses peralihan saham belum tuntas dikarenakan berdasarkan hukum waris dan hukum Perseroan terkait Peralihan Saham kepada Ahli Waris memerlukan proses hukum internal termasuk dengan adanya perubahan DPS, RUPS Luar Biasa (jika diperlukan) dan pencatatan pada Kementerian Hukum RI;
9. Bahwa selama proses belum selesai atau terjadi, maka Tergugat IV tidak dapat dimintakan tanggung jawab apapun apabila dianggap sebagai Pemegang Saham, apalagi dituduh melakukan Wanprestasi, dengan demikian gugatan a quo secara jelas prematur karena diajukan ke pengadilan sebelum waktunya, sehingga belum memenuhi syarat untuk diperiksa. Karena gugatan prematur sudah seharusnya pengadilan menolak gugatan dengan putusan "tidak dapat diterima" (NO - Niet Ontvankelijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara eksplisit diakui kebenarannya dalam eksepsi dan jawaban ini. Penolakan ini mencerminkan sikap Tergugat IV atas ketidaktepatan dan ketidakberdasaran dalil hukum yang digunakan oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat IV merupakan anak kandung dari Almarhum Tuan Siswanto, yang semasa hidupnya adalah salah satu pemegang saham pada Perseroan Terbatas (PT) Puncak Kertajaya Permai yang



berkedudukan di Jalan Mayjend Sungkono No. 127, Surabaya, sebagaimana turut diuraikan dalam Gugatan a quo oleh Penggugat.

3. Bahwa kewajiban hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat IV sesungguhnya bersumber dari hubungan hukum antara Penggugat dan Almarhum Tuan Siswanto, bukan dengan Tergugat IV secara langsung. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk mengalihkan atau membebankan tanggung jawab perdata tersebut kepada Tergugat IV;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 halaman 3 yang intinya menyatakan "Adanya rapat Direksi antara Penggugat dengan para Pemegang Saham yang membahas pemindahan hak atas saham Penggugat kepada PT Surya Bumimegah Sejahtera dan Nyonya Netty dst...", karena faktanya saham PT Puncak Kertajaya Permai adalah saham atas nama (registered shares). Dalam hal ini, Direksi tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat dan mengambil keputusan yang memerintahkan pemindahan atau peralihan saham secara sepihak tanpa persetujuan para pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Angka 1 Anggaran Dasar Perseroan yang menyatakan, "Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan pihak yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah." Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur bahwa "pengalihan saham harus dilakukan dengan akta tertulis dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)".
5. Bahwa secara faktual, Almarhum Tuan Siswanto tidak pernah menghadiri maupun menyetujui peralihan atau penjualan saham miliknya kepada pihak manapun. Oleh karena itu, dalil tersebut haruslah di tolak dengan tegas karena tidak berdasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 5, 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan " Pada tanggal 31 Maret 2016 mengadakan pertemuan dengan maksud memberitahukan kepada para pemegang saham mengenai pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham Perseroan , dan dinyatakan para pemegang saham seluruhnya setuju terhadap pemindahan tersebutdst" kami tanggapi sebagai berikut :
 - (1) Bahwa apabila benar telah terjadi pertemuan pada tanggal 31 Maret 2016, maka perlu dipertanyakan bentuk undangan rapat tersebut, apakah merupakan undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau jenis rapat lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan



Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perseroan. Hal ini penting mengingat agenda rapat yang disebutkan, yaitu “Pemberitahuan pemindahan saham,” harus sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), kewenangan Direksi terbatas pada pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan dan tidak termasuk pengambilan keputusan mengenai kepemilikan saham. Oleh karena itu, dalil Penggugat mengenai agenda pemberitahuan pemindahan saham yang bersifat sepihak tanpa penawaran harga maupun persetujuan dari seluruh pemegang saham terlebih dahulu, patut diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- (2) Bahwa apabila benar para pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2016 hadir dan menyatakan persetujuan atas pemindahan hak atas saham kepada Perseroan, maka seharusnya ada bukti persetujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti notulen rapat yang resmi, surat keputusan, atau dokumen resmi lainnya yang memuat persetujuan tersebut. Dalam dalil Penggugat, tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan penjualan, kelayakan, dampak terhadap kepentingan Perseroan, maupun proses penawaran saham sampai dengan terjadinya peralihan kepada pihak lain. Kondisi ini menimbulkan keraguan atas kebenaran dan legalitas dalil Penggugat yang terkesan merupakan pernyataan sepihak tanpa dasar bukti yang memadai, sehingga perlu dipertanyakan secara serius keberlakuan dan kekuatan hukum dalil tersebut dalam perkara a quo.
7. Bahwa tidak benar dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 8 halaman 4 yang menyatakan bahwa “Tuan Siswanto menyetujui untuk melepaskan sahamnya... dst,” karena pada faktanya Almarhum Tuan Siswanto telah membuat Wasiat di hadapan Notaris /PPAT Surabaya, Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn., yang berkedudukan di Jalan Tidar 65B, Surabaya, sebagaimana tercantum dalam Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 07 September 2018. Dalam Wasiat tersebut secara tegas dinyatakan Almarhum Siswanto “tidak mengakui adanya penjualan Saham sebanyak 6000 lembar kepada siapapun, dan tidak pernah menerima uang hasil penjualan atas 6000 lembar saham tersebut.”
8. Bahwa pernyataan tersebut juga diperkuat oleh dalil Penggugat sendiri pada angka 7 dan 9 halaman 4 dan 5 yang secara eksplisit menyatakan bahwa “... Tuan Siswanto tidak bersedia menandatangani Surat



Pernyataan Pelepasan Saham yang dibuat... dst.” Oleh karena itu, klaim Penggugat mengenai persetujuan pelepasan saham oleh Almarhum Tuan Siswanto tidak berdasar dan bertentangan dengan bukti hukum yang sah;

9. Bahwa tidak benar dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat yang menyatakan “...Penggugat telah melakukan pembayaran dengan memberikan 2 (dua) lembar bilyet giro dengan Nomor XJ 878092 dan PH 816960 ...dst,” karena pada faktanya, bilyet giro PH 816960 yang diterima oleh Almarhum Tuan Siswanto secara jelas merupakan bagian dari pembagian saham atas sisa unit Apartemen Puncak Kertajaya tertanggal 31 Maret 2016. Selain itu, terdapat pula bilyet giro dengan Nomor XJ 878098 yang secara tegas mencantumkan keterangan sebagai pembayaran pajak dividen sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini menunjukkan secara terang dan nyata bahwa objek yang disengketakan, yakni bilyet giro tersebut, tidak benar jika diklaim sebagai alat pembayaran jual beli saham, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Bahkan, bila dicermati lebih lanjut, terdapat ketidaksesuaian dalam keterangan Penggugat sendiri, karena menurut dalilnya, pada tanggal 31 Maret 2016 agenda yang terjadi masih berupa pemberitahuan pengalihan saham, bukan transaksi jual beli. Maka timbul pertanyaan logis dan hukum: bagaimana mungkin belum terdapat persetujuan maupun kepastian transaksi, namun bilyet giro sebagai alat pembayaran telah diterbitkan? Oleh karena itu, patut diduga bahwa Penggugat hanya mengada-ada dengan mengklaim bilyet giro pembagian dividen sebagai alat pembayaran transaksi jual beli saham, yang dalam konteks ini menunjukkan indikasi adanya itikad tidak baik dari pihak Penggugat;
10. Bahwa tidak adanya peristiwa pengalihan saham atau jual beli antara Penggugat dengan Almarhum Tuan Siswanto diperkuat oleh keberadaan Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 7 September 2018, yang dibuat secara sah di hadapan Notaris/PPAT Surabaya, Dr. A.A. Andi Prajitno, Drs., S.H., M.Kn. Akta tersebut merupakan alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Dalam akta tersebut secara tegas dinyatakan bahwa selama hidupnya, Almarhum Siswanto tidak pernah menjual sahamnya sebanyak 6.000 lembar dalam PT Puncak Kertajaya Permai kepada siapapun, dan tidak pernah menerima uang hasil penjualan atas saham-saham tersebut. Dengan demikian, isi wasiat tersebut membantah langsung dalil-dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi transaksi jual beli saham antara Penggugat dan Almarhum Siswanto, adalah



mengada-ada dan tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak;

11. Bahwa dalam Akta Wasiat tersebut, Almarhum Tuan Siswanto secara jelas dan tidak terbantahkan menyatakan beberapa hal pokok, antara lain:

- 1) Bahwa apabila dirinya (Siswanto) meninggal dunia, maka seluruh kepemilikan atas 6.000 (enam ribu) lembar saham atas nama dirinya (Siswanto) dalam PT. Puncak Kertajaya Permai akan dihibah-wasiatkan seluruhnya kepada anak kandungnya, yaitu MASAGUNG SISWANTO (Tergugat IV);
- 2) Bahwa kepada anak kandungnya tersebut, MASAGUNG SISWANTO (Tergugat IV), diberikan mandat dan harapan untuk melakukan segala upaya, termasuk upaya hukum yang diperlukan, guna mempertahankan nama baik Almarhum Siswanto, serta membuktikan bahwa Almarhum Siswanto tidak pernah menjual 6.000 lembar saham miliknya dalam PT. Puncak Kertajaya Permai kepada siapapun juga dan tidak pernah menerima uang hasil penjualan atas 6.000 lembar saham dimaksud diatas dari siapapun juga;
- 3) Bahwa Almarhum Siswanto juga memberikan amanat kepada MASAGUNG SISWANTO (Tergugat IV) untuk meminta pertanggungjawaban kepada Direksi PT. Puncak Kertajaya Permai atas pengelolaan dan penggunaan dana milik Perseroan, sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab moril dan hukum dalam pengelolaan dan penggunaan uang milik PT. Puncak Kertajaya Permai yang dilakukan direksi;
- 4) Bahwa Almarhum SISWANTO juga mengangkat DEWI KUSUMA, S.H. sebagai pelaksana surat wasiat tersebut, dan kepada yang bersangkutan diberikan segala hak, kewenangan, dan kekuasaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjalankan wasiat tersebut serta membantu Tergugat IV dalam segala hal yang diperlukan.

12. Bahwa dengan demikian, isi dan maksud dari Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 7 September 2018 secara hukum membuktikan bahwa saham dimaksud, yaitu 6.000 lembar saham milik Almarhum Tuan Siswanto dalam PT Puncak Kertajaya Permai, tidak pernah dijual dan tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun. Akta tersebut menyatakan secara tegas bahwa saham tersebut secara sah telah diwasiatkan kepada Tergugat IV sebagai penerima hibah wasiat yang sah menurut hukum waris. Oleh karena itu, setiap dalil dalam gugatan yang menyatakan sebaliknya, yaitu seolah-olah telah terjadi penjualan atau pengalihan



saham kepada Penggugat, merupakan klaim yang tidak didukung oleh fakta hukum dan tidak memiliki dasar pembuktian yang sah sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara perdata;

13. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dokumen, tidak ditemukan adanya akta jual beli saham maupun akta pengalihan hak yang ditandatangani oleh Almarhum Tuan Siswanto. Ketiadaan dokumen autentik tersebut memperkuat fakta bahwa tidak pernah terjadi peralihan kepemilikan saham secara sah menurut hukum. Bahkan, dalam Akta Wasiat yang sah pun dinyatakan secara eksplisit bahwa saham tersebut masih dimiliki oleh Almarhum dan diwariskan kepada Tergugat IV. Dengan demikian, klaim Penggugat terkait adanya pengalihan saham bertentangan dengan bukti autentik yang ada dan karenanya patut untuk ditolak seluruhnya;
14. Bahwa dalam dalil gugatan angka 8 dan 9 halaman 4 sampai 5, Penggugat menyatakan "...Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tuan Siswanto dengan memberikan 2 (dua) lembar bilyet, akan tetapi Tuan Siswanto tidak berkenan menandatangani surat pelepasan saham...dst." Menanggapi hal tersebut, Tergugat IV kembali menegaskan bahwa jika benar pencairan bilyet giro tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas penjualan saham milik Almarhum Tuan Siswanto, maka secara logis dan hukum seharusnya Almarhum bersedia menandatangani dokumen pelepasan hak atas saham tersebut. Namun faktanya tidak demikian, karena Almarhum menolak menandatangani, yang membuktikan bahwa pencairan bilyet giro tersebut bukan merupakan transaksi jual beli saham, melainkan pembagian dividen;
15. Bahwa Pembagian dividen tersebut merupakan hak yang sah dari Almarhum Tuan Siswanto sebagai pemegang saham dalam PT Puncak Kertajaya Permai, atas keuntungan hasil penjualan sisa unit Apartemen Puncak Kertajaya Permai yang belum terjual dan dibeli oleh PT Puncak Dharmahusada. Hak serupa juga diterima oleh seluruh pemegang saham lainnya, sehingga penerimaan oleh Almarhum Siswanto bukan bersifat pribadi atau sebagai hasil penjualan saham, melainkan hak korporatif yang dibagikan secara proporsional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa pembagian dividen kepada pemegang saham dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan proporsi kepemilikan saham, sehingga pencairan tersebut sah menurut hukum dan tidak dapat diartikan sebagai pembayaran atas jual beli saham."



16. Bahwa tidak benar dan Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 10 halaman 5, khususnya terhadap penggunaan frasa “pencairan diam-diam,” yang tidak berdasar hukum serta bersifat hiperbolik dan tendensius. Pada kenyataannya, bilyet giro yang disebutkan oleh Penggugat merupakan hak yang sah milik Almarhum Tuan Siswanto sebagai salah satu pemegang saham PT Puncak Kertajaya Permai, dan bukan merupakan alat penjamin atas suatu perikatan atau transaksi jual beli saham. Oleh karena itu, sangat tidak patut apabila pencairan bilyet giro—yang secara jelas mencantumkan nama penerima, tanggal, serta keterangan penggunaan dana—disebut sebagai tindakan “diam-diam”. Terlebih lagi, nominal pencairan yang cukup besar seharusnya secara wajar dan logis akan diketahui oleh pihak pemberi atau pemilik dana, termasuk dalam sistem perbankan yang umumnya akan memberikan notifikasi atas terjadinya transaksi tersebut.
17. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 halaman 5, menurut Tergugat IV, dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok sengketa dalam perkara a quo. Hal ini karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), setiap pemegang saham memiliki hak hukum untuk menerima dividen sepanjang perseroan mencatat keuntungan. Dengan demikian, fakta bahwa Almarhum Tuan Siswanto menerima dividen dari PT Puncak Kertajaya Permai tidak dapat serta-merta diartikan sebagai bentuk persetujuan atau kewajiban untuk mengikuti arahan atau perintah Direksi, apalagi dalam bentuk pelepasan saham sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Selama perseroan masih berjalan secara sah, hak atas dividen tetap melekat pada setiap pemegang saham tanpa harus dikaitkan dengan peralihan kepemilikan saham.
18. Bahwa gugatan a quo sangat kabur (obscuur libel) dan tidak jelas, karena dalil mengenai adanya pembayaran harga saham kepada Almarhum SISWANTO melalui 2 (dua) lembar Bilyet Giro (BG) sama sekali tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, mengingat faktanya terdapat 3 (tiga) BG yang diterbitkan oleh dua entitas hukum yang berbeda, yakni PT. Puncak Kertajaya Permai (deviden) dan PT. Puncak Dharmahusada (pembayaran hasil penjualan sisa unit Apartemen), tentunya diberikan dengan maksud dan peruntukan yang berbeda pula, dirincikan sebagai berikut:
- 1) BG Bank Mandiri Nomor Seri XJ 878092 tertanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp1.156.439.361,- diterbitkan oleh PT. Puncak Kertajaya



Permai, dan diterima oleh Almarhum SISWANTO sebagai pembayaran dividen (deviden) atas kepemilikan sahamnya di Perseroan tersebut. Pembayaran dividen merupakan hak hukum pemegang saham berdasarkan laba perusahaan, bukan merupakan pembayaran atas penjualan saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) BG Bank Mandiri Nomor Seri XJ 878098 tertanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp128.493.262,- juga diterbitkan oleh PT. Puncak Kertajaya Permai, sebagai wajib pungut pajak untuk pembayaran dividen (10%) yang diterima oleh Almarhum SISWANTO sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, BG ini merupakan pembayaran kewajiban pajak, bukan merupakan bagian dari pembayaran harga jual saham sebagaimana didalilkan secara keliru oleh Penggugat.
- 3) BG Bank Mandiri Nomor Seri PH 816960 tertanggal 31 Maret 2016 sebesar Rp3.816.000.000,- diterbitkan oleh PT. Puncak Dharmahusada, bukan oleh PT. Puncak Kertajaya Permai. Dana tersebut diterima oleh Almarhum SISWANTO sebagai bagian hasil penjualan sisa unit Apartemen, yang menjadi hak seluruh pemegang saham, termasuk Almarhum SISWANTO. Hal ini pun bukan merupakan pembayaran harga saham, melainkan hasil realisasi dari aset perusahaan, yang dibagikan secara proporsional kepada para pemilik saham berdasarkan kepemilikan masing-masing.

19. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang bahwa tiga BG yang disebutkan di atas:

- 1) Tidak satupun merupakan pembayaran atas jual-beli saham milik Almarhum SISWANTO;
- 2) Diterbitkan oleh dua entitas hukum yang berbeda (PT. Puncak Kertajaya Permai dan PT. Puncak Dharmahusada), sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai satu kesatuan transaksi;
- 3) Tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa terdapat perjanjian jual-beli saham antara Almarhum SISWANTO dengan pihak manapun, terlebih dengan PT. Surya Bumimegah Sejahtera, sebagaimana didalilkan secara sepihak oleh Penggugat dalam Poin 12 Gugatan a quo;

20. Bahwa secara jelas dalil gugatan Penggugat terkait dua BG tersebut adalah kabur, tidak relevan, tidak memiliki dasar hukum, dan secara nyata tidak mendukung adanya peristiwa hukum jual beli saham.



Gugatan a quo dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya.

21. Bahwa tidak adanya keterangan dan/atau bukti peralihan saham atau pembayaran penjualan yang konkret yang ditandatangani SISWANTO (Almarhum) yang membuktikan benar jika Almarhum Siswanto telah menjual sahamnya, sehingga pencairan giro bilyet tersebut seharusnya bukanlah objek wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat;
22. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 08 tanggal 07 September 2018 menyatakan Siswanto (Almarhum) memberikan wasiat kepada Tergugat IV dan menunjuk Dewi Kusuma, S.H., sebagai pelaksana wasiat sampai dengan gugatan ini dilayangkan tidak dan belum pernah menjual saham atau menyetujui perjanjian apapun yang berkaitan dengan Saham Bersama Penggugat, serta tidak pernah menandatangani akta sebagai pemegang saham yang baru, atau mencatatkan diri sebagai pemegang saham yang sah untuk bertindak secara pribadi maupun sebagai ahli waris terhadap saham atas nama Siswanto (Almarhum), maka dalil Penggugat bahwa telah terjadi peralihan saham dan Tergugat IV telah melakukan wanprestasi adalah tidak benar dan menyesatkan;
23. Bahwa justru dalam perkara a quo, Penggugat patut diduga sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) apabila terbukti mencatatkan adanya peralihan saham tanpa dasar hukum yang sah dan tanpa persetujuan dari pemilik saham yang sebenarnya. Tindakan pencatatan sepihak atas peralihan saham tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak pemegang saham. Oleh karena itu, pengakuan sepihak dari Penggugat bahwa saham telah dijual, tanpa dokumen autentik berupa akta pengalihan dan tanpa bukti pembayaran yang sah, adalah tidak berdasar secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar gugatan yang valid.
24. Bahwa atas gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum yang cukup, sebagaimana ketentuan:
 - 1) Pasal 1234 KUHPerdara menerangkan “Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” yang artinya wanprestasi hanya dapat timbul dari suatu perikatan/perjanjian, yaitu hubungan hukum timbal balik yang sah



antara dua pihak, jika tidak ada perikatan, maka tidak dapat terjadi wanprestasi;

- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 3649 K/Pdt/1985 "Perbuatan Wanprestasi tidak dapat dikatakan terjadi apabila tidak terdapat hubungan hukum (Perikatan) antara pihak – pihak."
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA RI No. 3959/K/Pdt/1985 "Hubungan hukum adalah dasar bagi timbulnya hak dan kewajiban. Tanpa itu seseorang tidak dapat dibebani kewajiban apapun terhadap pihak lain."
- 4) Dalam perkara a quo jika belum ada pengalihan kewajiban secara hukum atau eksplisit, maka ahli waris tidak serta merta dapat digugat atas dasar wanprestasi;
25. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 dan 14 halaman 6, Tergugat IV memberikan tanggapan bahwa sebagai ahli waris, Tergugat IV bukanlah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini, karena hingga saat ini prosedur formal peralihan saham berdasarkan wasiat/waris belum dilaksanakan sepenuhnya. Tergugat IV belum tercatat secara resmi dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) PT Puncak Kertajaya Permai, sehingga secara hukum belum memiliki legal standing yang sah untuk bertindak atas nama pemegang saham maupun dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitas tersebut. Tuntutan hukum terhadap Tergugat IV dalam kondisi demikian tidak berdasar dan cenderung dipaksakan.
26. Bahwa sebaliknya Tergugat IV justru telah menunjukkan itikad baik pada saat proses mediasi dengan menyampaikan kesediaan untuk melakukan peralihan saham kepada Penggugat dalam bentuk hibah, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, secara mengejutkan, Penggugat menolak tawaran tersebut dan justru meminta agar saham dilepaskan kepada Nyonya Netty, yang kedudukannya dalam perkara ini sendiri masih belum jelas dan patut dipertanyakan baik secara hukum formil maupun materiil.
27. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 15 halaman 6, Tergugat IV memberikan tanggapan bahwa permohonan untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 227 HIR / Pasal 261 RBg yang menyatakan: "Sita Jaminan hanya dapat diletakkan apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengkhawatirkan bahwa barang-barang milik Tergugat akan disembunyikan, dilenyapkan, atau dipindahkan kepada pihak lain." Dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan



hukum keperdataan yang sah antara Penggugat dan Tergugat IV, yang dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam pokok jawaban sebelumnya, tidak pernah ada perjanjian, perikatan, atau kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat IV. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum maupun kekhawatiran objektif yang dapat membenarkan permohonan sita jaminan tersebut, sehingga permohonan a quo selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, dengan ini Tergugat IV mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard);
2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan Wanprestasi;
3. Menolak permohonan sita jaminan atas :
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Gembong Sawah 3/5 RT. 006/RW.004 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur;
 - 2) Saham milik Tuan Siswanto (almarhum) sejumlah 6000 (enam ribu) lembar di PT Puncak Kertajaya Permai;
4. Menyatakan Tergugat IV tidak bertanggung jawab atas kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 21 Juli 2025 dan atas replik tersebut, Tergugat IV mengajukan duplik tanggal 28 Juli 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :



1. Fotokopi Bilyet giro dengan nomor seri XJ 878092 dengan nominal Rp. 1.156.439.361,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Bilyet giro dengan nomor seri PH 816960 dengan nominal Rp. 3.816.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 15 Januari 2016 Rapat Direksi PT. PUNCAK KERTAJAYA PERMAI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 2 November 2016 yang dibuat Tang, Tatang Adnan selaku Direktur PT. Puncak Kertajaya Permai, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Bukti Pengeluaran 2 (dua) lembar biyet giro Nomor Seri XJ 878092 dan Nomor PH 816960 tertanggal 29 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata yang cocok dan sesuai dengan aslinya hanya bukti P-5 sedangkan untuk bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dilain pihak Tergugat IV telah pula menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian PT Puncak Kertajaya Permai (PT. PKP) No. 8 tanggal 07 April 2010 dibuat dihadapan Chandra Tandia.,S.H., Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-1A**;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 29 April 2010, No:AHU-22116.AH.01.01.Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-1B**;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Puncak Kertajaya Permai No. 34 Tanggal 21 November 2015 dibuat dihadapan Jusuf Patrianto Tjahjono, S.H.,M.H., Notaris di Surabaya., selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-2A**;
4. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Puncak Kertajaya Permai tanggal 24 November 2015 No: AHU-AH.01.03-0982416, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-2B**;
5. Fotokopi Profil Perusahaan PT Puncak Kertajaya Permai yang diunduh dari SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Hukum Umum (DITJEN AHU) Kemenkum RI pada tanggal 20 September 2018, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-3**;

6. Fotokopi Hasil Pencarian 1 Perseroan Terbatas dengan data pemilik untuk Puncak Kertajaya Permai, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-4**;
7. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No: XJ 878092 tanggal 31 Maret 2016 senilai Rp.1.156.439.361,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) diterbitkan oleh PT. Puncak Kertajaya Permai, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-5A**;
8. Fotokopi Tanda Terima Bukti Bank Keluar tanggal 31 Maret 2016 untuk Bilyet Giro Bank Mandiri No: XJ 878092, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-5B**;
9. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No: XJ 878098 tanggal 31 Maret 2016 senilai Rp.128.493.262,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) diterbitkan oleh PT. Puncak Kertajaya Permai, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-6A**;
10. Fotokopi Tanda Terima Bilyet Giro Bank Mandiri No: XJ 878098, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-6B**;
11. Fotokopi Bilyet Giro Bank Mandiri No: PH 816960 tanggal 31 Maret 2016 senilai Rp.3.816.000.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah) yang diterbitkan oleh PT. Puncak Dharmahusada, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-7A**;
12. Fotokopi Tanda Terima Bukti Bank Keluar tanggal 21 Maret 2016 untuk Bilyet Giro Bank Mandiri No: PH 816960, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-7B**;
13. Fotokopi lembar kesepakatan tanggal 26 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditanda tangan oleh Pemegang saham PT. Puncak Kertajaya Permai untuk menjual Sisa Unit Apartemen milik Puncak Kertajaya Permai kepada PT. Puncak Dharmahusada dengan total nilai Rp. 25.440.000.000,00, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-7C**;
14. Fotokopi Lembar Pembagian Hasil Penjualan Sisa Unit di Puncak Kertajaya senilai Rp. 25.440.000.000,00 secara proporsional kepada pemegang saham PT. Puncak Kertajaya Permai, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-7D**;
15. Fotokopi Akta Wasiat No. 08 tanggal 07 September 2018 dibuat dihadapan Dr. AA. Andi Prajitno, Drs.,S.H.,MKn, Notaris di Surabaya, selanjutnya diberi tanda **bukti T.IV-8**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.IV-1 sampai dengan T.IV-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat aslinya ternyata yang cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.IV-1A sampai dengan T.IV-2B, T.IV-4 sampai dengan T.IV-7D berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat IV tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2025 sedangkan Tergugat IV menyerahkan kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mewakili PT Puncak Kertajaya Permai dengan alasan masa jabatan Direktur PT. Puncak Kertajaya Permai berdasarkan Akta No: 25 tanggal 25 Februari 2017 dibuat dihadapan Setiawati Sabarudin, SH, Notaris di Surabaya telah berakhir terhitung 5 (lima) tahun hingga 25 Februari 2022 sesuai ketentuan Pasal 11 (3) Anggaran Dasar Perseroan pada Akta Pendirian PT Puncak Kertajaya Permai No: 8 tanggal 7 April 2010;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan pihak PT Surya Bumimegah Sejahtera, PT. Puncak Dharmahusada, Nyonya Netty, Dewi Kusuma, S.H., sebagai pihak dalam perkara ini karena ketiganya mempunyai hubungan hukum atau kepentingan hukum terhadap obyek sengketa;
- Eksepsi tidak ada hubungan hukum (Exemptio Non Adimpleti Contractus) karena Tergugat IV tidak pernah memiliki hubungan hukum perdata secara langsung dengan Penggugat, sedangkan gugatan Wanprestasi hanya dapat diajukan apabila ada perjanjian yang sah yang dilanggar salah satu pihak, dalam hal ini antara Tergugat IV dan Penggugat sama sekali tidak ada perjanjian yang dibuat, sehingga dalil wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan menurut hukum perdata;
- Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) karena tidak menguraikan secara terang dan tegas mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan, mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV, mengenai kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat IV, serta tidak ada uraian yang rinci dan jelas mengenai Objek sengketa;

- Gugatan Penggugat Prematur karena Tergugat IV sebagai pihak yang digugat belum pernah diberi pemberitahuan atau somasi, Tergugat IV selaku penerima wasiat atas kepemilikan 6.000 lembar saham belum tercatat sebagai Pemegang Saham PT Puncak Kertajaya Permai;
- Bahwa atas uraian eksepsi-eksepsi tersebut Tergugat IV mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Nanang Lesmana selaku Direktur mempunyai legal standing mengajukan gugatan a quo ?

Menimbang, bahwa dari lampiran dalam surat kuasa Penggugat berupa Akta Nomor 25 tanggal 25 Pebruari 2017 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Puncak Kertajaya Permai disebutkan Nanang Lesmana telah diangkat kembali sebagai Direktur Utama sejak tanggal 25 Pebruari 2017 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tanggal 24 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali, sedangkan pada ayat (7) disebutkan dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti T.IV-1A berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Puncak Kertajaya Permai" No. 8 tanggal 7 April 2010 dalam Pasal 11 angka 3 disebutkan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Nanang Lesmana menjabat selaku Direktur Utama sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2022 (selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima tahun) sebagaimana Akta Pendirian PT Puncak Kertajaya Permai dan apabila yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Direktur Utama maka harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (1) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat IV tidak ada satupun bukti mengenai RUPS pengangkatan kembali Nanang Lesmana sebagai Direktur Utama yang telah disahkan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga masa jabatan Nanang Lesmana sebagai Direktur Utama telah habis pada tanggal 25 Pebruari 2022 karena tidak dapat secara otomatis Nanang Lesmana meneruskan jabatannya semula tanpa melalui RUPS;

Menimbang, bahwa dengan demikian sejak tanggal 25 Pebruari 2022 Nanang Lesmana tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama dan ia tidak lagi berhak bertindak atas nama perseroan, kecuali jika sudah diangkat kembali dalam RUPS dan ia tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga eksepsi Tergugat IV tersebut sangat beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV tersebut dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat IV tersebut dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana Putusan yang Mahkamah Agung Nomor 2895K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 berbunyi “*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara dan pasal-pasal dari HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 1 September 2025, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Sby tanggal 16 Juni 2025, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga dengan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. ATK	:	Rp150.000,00;
5. Panggilan	:	Rp495.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp745.000,00;

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)